



PUTUSAN
Nomor 6558 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ESTI UTAMI EKHTIARSIH, bertempat tinggal di Jebol, RT 004, RW 007, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Th. Wahyu Winarto, S.H., M.H., CIL, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wahyu & Rekan, beralamat di Jalan Tarumanegara III, Nomor 34, RT 03, RW 06, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TRI WINARNI, bertempat tinggal di Bantulan, RT 02, RW 01, Kelurahan Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Yuma Nugraha, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yuma & Partners, beralamat di Perumahan Indra Indah, Jalan Brotoseno, Nomor 34, RT 002, RW 013, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **WARDIYEM**,
2. **TRI WARJINI**, keduanya bertempat tinggal di Bantulan, RT 001, RW 001, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



3. **THERESIA AKTI CAHYANINGSIH, S.H., M.Kn.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beralamat di Jatisari, RT 07, RW 02, Kelurahan Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI C.Q. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH C.Q. PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI C.Q. PEMERINTAH KECAMATAN BANYUDONO C.Q. CAMAT BANYUDONO**, beralamat di Jalan Pengging-Banyudono, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI C.Q. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH C.Q. PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI C.Q. PEMERINTAH KECAMATAN BANYUDONO C.Q. PEMERINTAH DESA JEMBUNGAN C.Q. KEPALA DESA JEMBUNGAN**, beralamat di Jetak, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH C.Q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 252, Madumulyo, Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat (Tri Winarni) dan Tergugat II (Tri Warjini) adalah ahli waris anak kandung sah dari mendiang dari Bapak Paiman atau yang disebut juga dengan Paiman Bin Kromowirejo dengan Ibu Wardiyem (Tergugat I), dan karenanya yang berhak mewaris harta bawaan (harta asal) peninggalan mendiang Paiman atau yang disebut juga dengan Paiman Bin Kromowirejo;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah ataupun segala sesuatu yang berdiri di atasnya, tersebut dalam Buku Tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355, seluas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, terletak di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, atau setempat lebih dikenal di Dukuh Bantulan, RT 001, RW 001, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, sertifikat tercatat atas nama Paiman Bin Kromowirejo, tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Pekarangan dan rumah (alm) Bapak Tugiman,
 - Sebelah timur : Pekarangan dan rumah Bapak Widoyo,
 - Sebelah barat : Pekarangan dan rumah Bapak Suhono,
 - Sebelah Selatan : Pekarangan dan rumah Bapak Poniman dan Sungai; adalah harta bawaan (harta asal) peninggalan mendiang Paiman atau yang disebut juga dengan Paiman Bin Kromowirejo;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I (Wardiyem), Tergugat II (Tri Warjini), Tergugat VI (Kepala Desa Jembungan) dan Tergugat V

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



(Camat Banyudono), yaitu membuat, membenarkan dan atau mengetahui atas keabsahan Surat Keterangan Warisan Nomor 300/604/2013, tanggal 30/09/2013 yang dijadikan dasar melakukan pewarisan atau peralihan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355 luas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dari atas nama Paiman Bin Kromowirejo menjadi atas nama (1) Wardiyem (Tergugat I) dan (2) Tri Warjini (Tergugat II), pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Tergugat VII) adalah merupakan tindakan itikat tidak baik serta perbuatan melawan hukum (PMH), dan secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat (Tri Winarni);

5. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Warisan Nomor 300/604/2013, tanggal 30/09/2013 tersebut adalah cacat hukum, dan karenanya tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;
6. Menyatakan menurut hukum proses pewarisan dan atau peralihan balik nama terhadap sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah ataupun segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang tersebut dalam Buku Tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355, seluas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dari atasnama Paiman Bin Kromowirejo menjadi atas nama (1) Wardiyem (Tergugat I) dan (2) Tri Warjini (Tergugat II) di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Tergugat VII) adalah tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;
7. Menyatakan menurut hukum perikatan jual beli atas tanah dan bangunan rumah atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355 seluas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, yang



dilakukan antara Tergugat I (Wardiyem) dan Tergugat II (Tri Warjini) dengan Tergugat III (Esti Utami Ekhtiarsih), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 111/2013, tanggal 21/11/2013, dibuat oleh Theresia Akti Cahyaningsih, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Boyolali (Tergugat IV) adalah cacat hukum, dan karenanya tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;

8. Menyatakan menurut hukum peralihan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355, seluas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dari atas nama (1) Wardiyem (Tergugat I) dan (2) Tri Warjini (Tergugat II), menjadi atas nama Esti Utami Ekhtiarsih (Tergugat III), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2013, tanggal 21/11/2013, dibuat oleh Theresia Akti Cahyaningsih, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Boyolali (Tergugat IV), di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Tergugat VII) adalah tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;
9. Menghukum Tergugat III (Esti Utami Ekhtiarsih) atau siapa saja yang mendapat hak darinya, untuk menyerahkan Sertifikat Objek Sengketa (SHM Nomor 355, seluas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atas nama Esti Utami Ekhtiarsih) yang dikuasainya, dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun, kepada Tergugat VII, untuk selanjutnya oleh Tergugat VII dilakukan pencoretan dari daftar register Buku Tanah dan atau Sertifikat atas nama Esti Utami Ekhtiarsih (Tergugat III), dengan memulihkan kembali dalam keadaan semula atasnama Paiman Bin Kromowirejo, selanjutnya dapat diwaris oleh Tri Winarni (Penggugat) dan Tri Warjini (Tergugat II) sebagai ahli waris anak kandung sah yang berhak mewaris;
10. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Objek Sengketa (SHM Nomor 355 Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atas

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



nama Esti Utami Ekhtiarsih) yang tidak diserahkan dengan sukarela oleh Tergugat III kepada Tergugat VII atau tetap dikuasai oleh Tergugat III, atau siapa saja yang mendapat hak darinya, dinyatakan tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;

11. Menyatakan menurut hukum apabila Sertifikat Objek Sengketa tidak diserahkan Tergugat III, maka putusan perkara *a quo* dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai dasar dan perabot untuk permohonan diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa (SHM Nomor 355, luas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atas nama Esti Utami Ekhtiarsih), yang kemudian oleh Tergugat VII dilakukan pencatatan menjadi atasnama Tri Winarni (Penggugat) dan Tri Warjini (Tergugat II), serta untuk diserahkan pada Penggugat;
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk serta patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
13. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
14. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Mengadili sendiri dengan seadil-adilnya, menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Boyolali;
- Eksepsi mengenai gugatan tidak memenuhi syarat materiil gugatan;
- Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan Pembatalan Surat Keterangan Waris atau Pembatalan Sertifikat;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan Putusan Sela Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 111/2013, tanggal 21/11/2013 yang dibuat dihadapan Theresia Akti Cahyaningsih, S.H., M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355, seluas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi atau siapa saja yang menguasai tanah dan bangunan objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong dan baik, terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagaimana dirinci dalam posita 8 yaitu sebesar Rp1.487.500.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 30 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.690.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 341/Pdt/2024/PT SMG, tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 30 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Tri Winarni) dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi (Tri Warjini) adalah ahli waris anak kandung sah dari mending dari Bapak Paiman atau yang disebut juga dengan Paiman Bin Kromowirejo dengan Ibu Wardiyem (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



Turut Tergugat I Rekonvensi), dan karenanya yang berhak mewaris harta bawaan (harta asal) peninggalan mendiang Paiman atau yang disebut juga dengan Paiman Bin Kromowirejo;

3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah ataupun segala sesuatu yang berdiri di atasnya, tersebut dalam Buku Tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355, seluas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, terletak di Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, atau setempat lebih dikenal di Dukuh Bantulan, RT 001, RW 001, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, sertifikat tercatat atas nama Paiman Bin Kromowirejo, tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pekarangan dan rumah (alm) Bapak Tugiman,
- Sebelah timur : Pekarangan dan rumah Bapak Widoyo,
- Sebelah barat : Pekarangan dan rumah Bapak Suhono,
- Sebelah selatan : Pekarangan dan rumah Bapak Poniman dan Sungai;

adalah harta bawaan (harta asal) peninggalan mendiang Paiman atau yang disebut juga dengan Paiman Bin Kromowirejo;

4. Menyatakan menurut hukum tindakan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi (Wardiyem), Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi (Tri Warjini), Terbanding VI semula Tergugat VI Konvensi/Turut Tergugat V Rekonvensi (Kepala Desa Jembungan) dan Terbanding V semula Tergugat V Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi (Camat Banyudono), yaitu membuat, membenarkan dan atau mengetahui atas keabsahan Surat Keterangan Warisan Nomor 300/604/2013, tanggal 30/09/2013 yang dijadikan dasar melakukan pewarisan atau peralihan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355 luas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono,

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



Kabupaten Boyolali, dari atas nama Paiman Bin Kromowirejo menjadi atas nama (1) Wardiyem (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi) dan (2) Tri Warjini (Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi), pada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi) adalah merupakan tindakan itikad tidak baik serta perbuatan melawan hukum (PMH), dan secara nyata membawa akibat kerugian pada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Tri Winarni);

5. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Warisan Nomor 300/604/2013, tanggal 30/09/2013 tersebut adalah cacat hukum, dan karenanya tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;
6. Menyatakan menurut hukum proses pewarisan dan atau peralihan balik nama terhadap sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah ataupun segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang tersebut dalam Buku Tanah atau Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355, seluas ± 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dari atas nama Paiman Bin Kromowirejo menjadi atas nama (1) Wardiyem (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi) dan (2) Tri Warjini (Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi) di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi) adalah tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;
7. Menyatakan menurut hukum perikatan jual beli atas tanah dan bangunan rumah atau segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355 seluas ± 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



- Nomor 1267/75, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, yang dilakukan antara Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi (Wardiyem) dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi (Tri Warjini) Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Esti Utami Ekhtiarsih), sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 111/2013, tanggal 21/11/2013, dibuat oleh Theresia Akti Cahyaningsih, S.H., M.Kn. selaku PPAT di Boyolali (Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi) adalah cacat hukum, dan karenanya tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;
8. Menyatakan menurut hukum peralihan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 355, seluas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi, Gambar Situasi Nomor 1267/75, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, dari atas nama (1) Wardiyem (Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi) dan (2) Tri Warjini (Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi), menjadi atas nama Esti Utami Ekhtiarsih (Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 111/2013, tanggal 21/11/2013, dibuat oleh Theresia Akti Cahyaningsih, S.H., M.Kn. selaku PPAT di Boyolali (Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat III Rekonvensi), di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi) adalah tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum, serta batal demi hukum dengan segala konsekwensi hukumnya;
9. Menghukum Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Esti Utami Ekhtiarsih) atau siapa saja yang mendapat hak darinya, untuk menyerahkan Sertifikat Objek Sengketa (SHM Nomor 355, seluas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter



persegi, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atas nama Esti Utami Ekhtiarsih) yang dikuasainya, dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi, untuk selanjutnya oleh Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi dilakukan pencoretan dari daftar register Buku Tanah dan atau Sertifikat atas nama Esti Utami Ekhtiarsih (Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi), dengan memulihkan kembali dalam keadaan semula atas nama Paiman Bin Kromowirejo, selanjutnya dapat diwaris oleh Tri Winarni (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Tri Warjini (Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi) sebagai ahli waris anak kandung sah yang berhak mewaris;

10. Menyatakan menurut hukum, Sertifikat Objek Sengketa (SHM Nomor 355 Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atasnama Esti Utami Ekhtiarsih) yang tidak diserahkan dengan sukarela oleh Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VI Rekonvensi atau tetap dikuasai oleh Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atau siapa saja yang mendapat hak darinya, dinyatakan tidak sah, tidak berlaku sah dan tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan menurut hukum apabila Sertifikat Objek Sengketa tidak diserahkan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka putusan perkara *a quo* dapat dipergunakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai dasar dan perabot untuk permohonan diterbitkannya Sertifikat Objek Sengketa (SHM Nomor 355, luas $\pm$ 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter persegi Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali atasnama Esti Utami Ekhtiarsih), yang kemudian oleh Terbanding VII semula Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat VI

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



Rekonvensi dilakukan pencatatan menjadi atas nama Tri Winarni (Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dan Tri Warjini (Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi), serta untuk diserahkan pada Pembanding semula Penggugat;

12. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk serta patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
14. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Byl *juncto* Nomor 341/Pdt/2024/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III/ Terbanding/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 341/Pdt/2024/PT SMG, tanggal 29 Juli 2024;
3. Mengadili Sendiri:

3.1. Menguatkan putusan perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 30 Mei 2024 dengan segala akibat hukumnya;

3.2. Mengabulkan gugatan Penggugat Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi/Terbanding III) untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Agustus 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Dukuh Bantulan RT 001, RW 001, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa hubungan hukum sebenarnya antara Tergugat III Konvensi dengan Tergugat II Konvensi bukanlah hubungan jual-beli melainkan utang piutang antara Tergugat III Konvensi dengan teman Tergugat II Konvensi bernama Retno Winingsih dengan jaminan SHM Nomor 355



atas nama Paiman bin Kromowirejo, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi maupun Jawaban Tergugat III Konvensi didasarkan pada perjanjian jual-beli antara Tergugat I dan II Konvensi sebagai penjual dengan Tergugat III Konvensi sebagai pembeli, maka harga jual-beli yang tercantum dalam akta jual-beli menjadi sangat penting untuk diketahui dalam perkara ini, antara lain agar dapat memperhitungkan berapa uang penjualan yang harus dikembalikan kepada pembeli apabila jual-beli dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- Bahwa karena harga atas barang merupakan unsur esensial dalam perjanjian jual-beli dan dalam perkara ini harga barang tersebut juga menjadi penting sebagai dasar penentuan uang yang harus dikembalikan jika jual-beli dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan tidak dicantumkannya harga tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi, mengakibatkan surat gugatan tersebut kabur atau tidak jelas, dimana kekaburan atau ketidakjelasan tersebut sangat mempengaruhi penyelesaian perkara ini, sehingga surat gugatan Penggugat Konvensi kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian *judex facti*/PT Semarang telah salah dalam menerapkan hukum sehingga Permohonan Kasasi harus dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ESTI UTAMI EKHTIARSIH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 341/Pdt/2024/PT SMG, tanggal 29 Juli 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 30 Mei 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ESTI UTAMI EKHTIARSIH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 341/Pdt/2024/PT SMG, tanggal 29 Juli 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Byl, tanggal 30 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 6558 K/Pdt/2024